Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent17vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5169323-50.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: HERBERT MANNA GERHARDT

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por HERBERT MANNA GERHARDT contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

O autor narra ser beneficiário de plano de saúde mantido pela ré, identificado pelo ANS n.º 6246, código de identificação n.º 88888 4670 2829 0013, produto 557. Diz que em razão do diagnóstico de neoplasia maligna de orofaringe (CID C10) obteve indicação médica para utilizar o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda). Contudo, ao solicitar a liberação do medicamento à demandada, obteve retorno negativo, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. Requer, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a autorizar imediatamente o tratamento de imunoterapia com o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), até completar o tratamento, conforme indicação médica, autorizando-se, sucessivamente, bloqueio judicial da importância suficiente ao pagamento do tratamento, conforme consulta de preço que anexa. Pugna pela concessão da justiça gratuita e, por fim, pela procedência, tornando definitiva a tutela de urgência pleiteada (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade de justiça e a tutela de urgência (evento 4, DESPADEC1), decisão contra a qual a ré interpôs agravo de instrumento, o qual restou desprovido (evento 20, RELVOTO1).

Realizada a citação da ré por meio eletrônico (evento 22, ATOORD1).

Deferido o bloqueio judicial de valores ante a inércia da requerida (evento 31, DESPADEC1).

Sobreveio manifestação da requerida informando ter emitido Validação Prévia de Procedimento (VPP) ao prestador Associação Hospitalar Moinhos de Vento para a aplicação do medicamento (evento 35, PET1).

O requerente requereu a liberação a importância judicialmente bloqueada (evento 38, PET1), porém o valor foi liberado em favor da requerida em razão do cumprimento da liminar evento 40, DESPADEC1.

Contestando (evento 44, CONT1), a ré informou os dados bancários e impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. No mérito, defendeu a regularidade da negativa de cobertura da seguradora por se tratar de medicamento de uso experimental – *Off Label*. Disse que o contrato firmado entre as partes é claro ao excluir da cobertura contratada tratamentos de caráter experimental. Ao final, requereu a improcedência.

Réplica no evento 57, RÉPLICA1.

Expedido alvará eletrônico a favor da ré (ev. 62)

Realizada a retificação do polo passivo, rejeitada a impugnação à GJ deferida e intimadas as partes para a produção de provas (evento 73, DESPADEC1).

As partes postularam pelo julgamento antecipado (evento 79, PET1 e evento 80, INIC1).

É o relatório. Decido.

A lide comporta julgamento antecipado, porque a prova documental juntada é suficiente.

Ao caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Nessa linha de raciocínio, nos termos do artigo 47 do CDC, *"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor."*.

Tratando-se de seguro-saúde, a própria finalidade do contrato é a garantia da saúde do segurado de forma plena.

Na causa em análise, inexiste expressa exclusão do plano de saúde do autor para o tratamento objetivado; em contrapartida, há prescrição médica que atesta a sua necessidade e urgência (evento 1, LAUDO5):

> Sem condições de novo tratamento cirúrgico ou radioterápico, foi indicado tratamento com quimioterapia sistemica associado a imunoterapia. Os dados que embasam essa conduta vem do estudo de fase III Keynote-048 que mostrou aumento de sobrevida com o uso da combinação. Em virtude de toxicidade G4 associada em tratamento anterior - TPF - foi solicitada ao convenio a associação de imunoterapia com carboplatina e paclitaxel, por melhor perfil de toxicidade e conforme estudo de fase IV - B10.
>
> Esta aprovação encontra-se EM BULA brasileira e a sua não realização poderá acarretar sérios riscos ao paciente, como maior risco de progressão e óbito pea doença, sendo portanto, urgente.

Em relação à escolha do medicamento a ser utilizado, cabe ao médico fazer a indicação mais apropriada ao seu paciente, e não ao plano de saúde, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar, conforme previsto no artigo 12, "c", da LPS, ou *off label.*

Nesse sentido:

> *Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON – CID C18 . MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA). MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora busca cobertura do medicamento PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA), porquanto diagnosticada com Neoplasia Maligna do Cólon – CID C18, julgada procedente, na origem. 2) Da impugnação do valor da causa - Nas causas em que se busca a cobertura de tratamento médico, afigura-se cabível atribuir à causa - ou considerar no montante a ser atribuído - o valor referente ao custo de uma prestação anual do tratamento, com fulcro no art. 292, § 2º, do CPC. 3) Do mérito - A Lei nº 14.454/22, estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol (EREsp 1886929 e EREsp nº 1889704). 4) Das condicionantes fixadas pela Corte Superior para excepcionar o Rol da ANS, remanescem as constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. 5) O egrégio STJ, consolidou entendimento de que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 6) No caso em comento, o tratamento indicado se trata de medicação antineoplásica, necessária para o tratamento de saúde do autor, que se encontra em tratamento oncológico. A parte ré, nega cobertura do tratamento sob o argumento de que o fármaco postulado é off-label, ou seja, com indicação para uso diferente do que sugerido pelo manual registrado na ANVISA do referido fármaco. 7) Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide, se trata de medicamento antineoplásico. Ademais, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a moléstia do segurado não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo. 8) Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível, Nº 50002531820218210094, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-11-2023)*

Por conseguinte, devida a cobertura.

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e julgo procedente o pedido para determinar que a ré forneça ao autor o tratamento de imunoterapia com o medicamento Pembrolizumabe (KEYTRUDA), até completar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores necessários para a aquisição direta do medicamento (evento 1, OUT7), observando-se o receituário médico.

Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do valor corrigido da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).

Transitada em julgado, recolhidas eventuais custas pendentes e não havendo manifestação da parte interessada quanto ao prosseguimento, dê-se baixa.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA REGINA FRIGERI, Juíza de Direito**, em 20/3/2024, às 9:39:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10056693045v31** e o código CRC **af219310**.